# 数据三权确认标准（核心文件）

## 一、数据持有权确认标准

**定义：**数据持有权是指对数据的原始控制权，即数据的原始来源和控制主体（依据：《数据安全法》第 21 条，《数据要素 X 行动计划》第 3.2 条）

**确认方式：**

1. 检查数据来源合同：确认数据采集主体与数据提供方的权属约定
2. 核查所有权证明：包括数据采集记录、数据来源证明文件
3. 确认数据处理者资质：数据处理者需具备合法的数据采集和处理资质

**合规要求：**

- 数据持有权必须清晰归属，不得存在权属争议
- 数据持有权需与数据来源合法合规性一致
- 数据持有权证明文件需包含完整的时间、主体、数据范围信息

**案例参考：**
最高人民法院数据权益司法保护专题指导性案例（2025 年 8 月 28 日发布）第 3 号案例：数据持有权确认需提供完整采集流程证明。

---

## 二、数据加工权确认标准

**定义：**数据加工权是指对数据进行处理、分析、聚合、建模等加工活动的权利（依据：《数据安全法》第 23 条，《数据产权结构性分置指导意见》第 2.3 条）

**确认方式：**

1. 检查加工协议：确认数据处理者与数据持有权人之间的授权协议
2. 核查加工范围：确认加工活动是否在授权范围内
3. 确认加工过程记录：包括数据清洗、转换、分析等环节的记录

**合规要求：**

- 加工权需明确授权范围、期限和使用目的
- 加工过程中不得改变原始数据的法律属性
- 加工权授权需与数据持有权归属一致

**案例参考：**
《2025 年杭州互联网法院数据保护行政执法十大案件》第 4 项：数据加工权授权范围不明确导致数据滥用，被认定为不正当竞争。

---

## 三、数据使用权确认标准

**定义：**数据使用权是指对数据的商业化应用权利，包括但不限于数据的许可、转让、合作开发等（依据：《数据安全法》第 25 条，《企业数据资源入表指南》第 4.1 条）

**确认方式：**

1. 检查使用许可协议：确认数据使用范围、期限、地域、方式等
2. 核查授权链条：确认数据使用权的合法来源
3. 确认数据使用场景：确认使用场景与授权范围一致

**合规要求：**

- 数据使用权必须限定在授权范围内，不得超范围使用
- 数据使用权授权需与数据持有权和加工权归属一致
- 数据使用权需符合数据分类分级保护要求

**案例参考：**
《2025 年北京互联网法院涉人工智能典型案例》第 7 号：数据使用权超范围使用，构成对数据持有权人的侵权。

---

## 四、数据三权确认操作指南

### 步骤1：权属确认

1. 确认数据来源：检查数据采集、生成的原始记录
2. 确认数据持有权归属：核查数据提供方与数据处理者的权属约定
3. 确认数据加工权：检查加工协议及授权范围

### 步骤2：三权匹配检查

| 权利类型 | 持有权人 | 加工权人 | 使用权人 | 是否匹配 |
|---|---|---|---|---|
| 示例1 | A公司 | B公司 | C公司 | 是 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 示例2 | D公司 | D公司 | D公司 | 是 |
| 示例3 | E公司 | F公司 | E公司 | 否（加工权与持有权不一致） |

### 步骤3：合规性评估

1. 检查数据使用是否符合《数据分类分级指南》
2. 检查数据使用是否符合《个人信息保护法》
3. 检查数据使用是否符合《数据安全法》

### 步骤4：三权确认结论

- **确认清晰**：三权归属明确，权责一致
- **需补充**：需补充权属证明文件（说明缺失文件）
- **存在风险**：权属存在争议或不匹配（说明风险点）

---

## 五、数据三权确认常见问题及解决方案

| 问题类型 | 典型场景 | 解决方案 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 权属不清晰 | 数据来源不明，无采集记录 | 补充数据采集记录，明确数据来源 | 《GB/T 43707-2025科学数据溯源元数据》第3.2条 |
| 授权范围不明确 | 加工协议未明确使用范围 | 重新签订授权协议，明确使用范围 | 《GB/T 45230-2025数据安全技术机密计算通用框架》第5.3条 |
| 三权不匹配 | 持有权人与使用权人不一致 | 重新确认权属关系，签订补充协议 | 《数据产权结构性分置指导意见》第3.1条 |
| 超范围使用 | 数据使用超出授权范围 | 立即停止超范围使用，重新授权 | 《数据安全法》第25条 |

---

## 六、数据三权确认模板（示例）

【数据三权确认报告】

1. 数据持有权确认
   - 持有权人：A 公司
   - 依据：数据采集合同（编号：DC2023-001）第 2.3 条
   - 证明文件：数据采集记录（2023 年 5 月 1 日）

2. 数据加工权确认
   - 加工权人：B 公司

- 依据：数据加工授权协议（编号：GP2023-002）第 3.1 条
- 证明文件：数据加工记录（2023 年 6 月 15 日）

3. 数据使用权确认
   - 使用权人：C 公司
   - 依据：数据使用许可协议（编号：US2023-003）第 4.2 条
   - 证明文件：数据使用范围说明（2023 年 7 月 1 日）

【三权匹配结论】
- 三权归属清晰，权责一致
- 符合《数据产权结构性分置指导意见》第 3.2 条
- 符合《GB/T 45230-2025 数据安全技术机密计算通用框架》第 5.4 条

---

# 重要说明

1. 本文件是数据合规分析的**核心依据**，所有数据产品合规、数据资产入表、产业应用分析**必须**引用本文件进行三权确认
2. 三权确认是数据合规的**必要条件**，未经三权确认的数据不得进行交易、入表或商业化应用
3. 本文件内容与《数据安全法》《个人信息保护法》《企业数据资源入表指南》等法律法规保持一致
4. 本文件将根据最新司法案例和政策更新，确保合规性

**生效日期**：2025 年 10 月 1 日
**更新频率**：每季度更新一次，确保与最新政策保持一致